

1506726-43.2020.8.26.0606

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO
Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... celular com registro de furto ou roubo. Localizaram a sacola lançada e encontraram munições. Os ocupantes negaram o descarte daquela sacola, disseram que foi dispensada outra sacola com bolacha, mas não havia mais sacolas no chão. Em interrogatório o acusado afirma que estava com seu filho no carro. Seu filho jogou pacote de bolacha pela janela. Os policiais disseram que encontraram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano - SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506726-43.2020.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506726-43.2020.8.26.0606

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO JESUS DE FRANÇA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

O Ministério Público propôs Ação Penal Pública contra ADRIANO JESUS DE FRANÇA pela prática do crime descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03. Segundo a denúncia, o acusado foi preso ao dispensar munições.

Recebida denúncia, realizada citação, apresentada Defesa Preliminar, confirmado recebimento da denúncia.

Audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento onde foram ouvidos as testemunhas e o réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates.

É o relatório. Decido.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Auto de exibição e Apreensão e Exame pericial realizado nas munições apreendidas.

Em depoimento os policiais afirma que estavam em fiscalização e viram indivíduos dispensar objeto pela janela. Localizaram celular com registro de furto ou roubo. Localizaram a sacola lançada e encontraram munições. Os ocupantes negaram o descarte daquela sacola, disseram que foi dispensada outra sacola com bolacha, mas não havia mais sacolas no chão.

Em interrogatório o acusado afirma que estava com seu filho no carro. Seu filho jogou pacote de bolacha pela janela. Os policiais disseram que encontraram munições

suas. Não era proprietário do objeto apresentado pelos policiais.
A autoria restou demonstrada pelo firme depoimento dos policiais, que viram o acusado dispensar sacola e quando realizaram buscas no local encontraram sacola com munições.

A versão do acusado não é digna de fé, considerando que conflita com o firme depoimento dos policiais e com a lógica.

Não é crível que os policiais confundiram embalagem de bolacha vazio com sacola contendo munições, pois a queda destes objetos é bem diferente. O primeiro tem queda lenta e o segundo queda rápida. Além disso, não foi localizado outra sacola que pudesse ter sido arremessada pelos ocupantes do veículo.

Inexistem elementos capazes de afastar a ilicitude e culpabilidade.

As munições apreendidas possuía a capacidade de efetuar disparos, conforme laudo pericial.

O legislador incriminou a conduta de portar munições por entender socialmente reprovável e perigosa, não sendo viável desconsiderar a norma penal, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes.

Passo a fixação da pena, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Artigo 14 da Lei 10.826/2003:

A lei prevê uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa.

As circunstâncias do crime são favoráveis ao agente.

Fixo a pena base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

2ª Fase de fixação da pena:

Deve ser reconhecida a circunstância agravante por reincidência.

Fixo pena intermediária em 2 anos, 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

3ª Fase de fixação da pena:

Inexistem causas de diminuição e de aumento.

Torno a pena intermediária definitiva.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, "b", c/c, "c", do Código Penal, considerando a pena aplicada e reincidência do agente.

A substituição de pena é viável, mesmo com a reincidência do agente, considerando que é socialmente recomendável e a reincidência não é pelo mesmo fato, na forma do artigo 44, §3º, do CP.

Observe que o agente portava pequena quantidade de munições e não portava objeto que permitisse disparo.

O acusado poderá recorrer e liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o acusado com base no artigo 14 da Lei 10.826/2003, a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e 11 dias-multa.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de meio salário mínimo em favor de entidade beneficente e prestação de serviço à comunidade.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato.

Determino o perdimento definitivo das munições, que devem ser destruídas, na forma do artigo 91, II, "a", do Código Penal.

Publique-se. Intime-se. Expeçam-se as comunicações de praxe.

Suzano, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA